

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2628/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์

นางวาด แจ่มจันทร์

จำเลย

นางวาด แจ่มจันทร์ โดย

ผู้ยื่นคำร้อง

นายชุ่น แจ่มจันทร์ ผู้เข้าเป็นคู่ความ

แทน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 82)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โฉนดเลขที่ 9156 และ 9157 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี ให้เป็นชื่อนายสมหวัง นางบวชหากไม่ไปให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดง เจตนาของจำเลยระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์จำเลยถึงแก่กรรม ศาลอุทธรณ์ อนุญาตให้นายชุ่น แจ่มจันทร์ เข้าเป็นคู่ความแทน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79,78)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 56)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(โสภณ จันทรเมะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ